



DIA 26

TRILHA TITÃ

AULA 5/6

DIREITO CONSTITUCIONAL

JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DOS ESTADOS

CF ARTS. 122-125 • STM • COMPETÊNCIA JMU • JME • JUIZ SINGULAR • CONSELHO DE JUSTIÇA • TJM

1

2

3

4

5

6

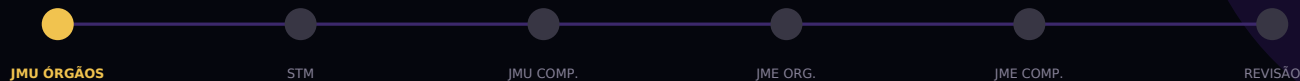
TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

6 QUESTÕES: 3 CEBRASPE + 3 FIXAÇÕES CONSTITUCIONAIS



JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

Órgãos e estrutura: o mapa começa nos arts. 122 e 123



1. Art. 122

São órgãos da Justiça Militar da União o Superior Tribunal Militar e os tribunais e juízes militares instituídos por lei.

STM

O STM possui quinze ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República após aprovação do Senado, com composição mista entre oficiais-generais e civis nos termos do art. 123.

PEGADINHA

Não confunda o STM com Tribunal de Justiça Militar estadual.

Q06

FIXAÇÃO TITÃ - CONSTITUIÇÃO

CF/1988 • ARTS. 122-124

A Justiça Militar da União tem como órgãos o Superior Tribunal Militar e os tribunais e juízes militares instituídos por lei; sua competência é julgar crimes militares definidos em lei. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



STM

Composição: 15 ministros e a divisão que a banca adora trocar



2. Art. 123

A Constituição reserva vagas a oficiais-generais da Marinha, Exército e Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado, e a cinco civis que atendam aos requisitos constitucionais.

CIVIS

As vagas civis são preenchidas por advogados de notório saber e conduta ilibada e por integrantes da magistratura militar e do Ministério Público Militar, conforme a distribuição constitucional.

BIZU 95+

Se a questão reduzir o STM a tribunal composto apenas por militares, marque errado.

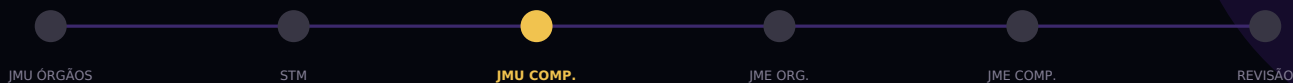
NÃO EXAGERE NA MEMORIZAÇÃO

Para o CFO, priorize: 15 ministros; composição mista; nomeação presidencial + aprovação do Senado; competência da JMU no art. 124.



COMPETÊNCIA DA JMU

O critério central é o crime militar definido em lei



3. Art. 124

Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Por isso, a competência não fica restrita a acusados militares.

CIVIL NA JMU

Civil pode ser processado na JMU quando pratica crime militar federal definido em lei e presentes os requisitos legais.

CONTRASTE

Na Justiça Militar estadual, a Constituição direciona o julgamento dos crimes militares aos militares dos Estados.

Q01

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • PM-DF • OFICIAL • 2026 • Q4126994

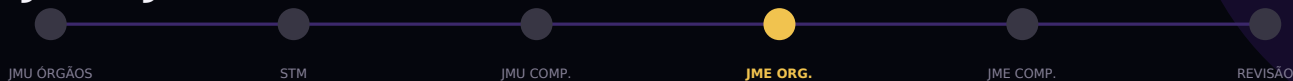
Versão condensada: a Justiça Militar da União pode processar e julgar civil quando a conduta se enquadra como crime militar definido em lei. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

Organização: juiz de direito + Conselhos; segundo grau no TJ ou TJM



4. Art. 125, §3º

Lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça, pode criar a Justiça Militar estadual. O primeiro grau é formado por juízes de direito do juízo militar e Conselhos de Justiça.

SEGUNDO GRAU

Em regra, o Tribunal de Justiça exerce o segundo grau. A Constituição admite Tribunal de Justiça Militar nos estados cujo efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes.

PEGADINHA

A existência de Polícia Militar não cria automaticamente um TJM.

Q04

FIXAÇÃO TITÃ - CONSTITUIÇÃO

CF/1988 • ART. 125, §3º

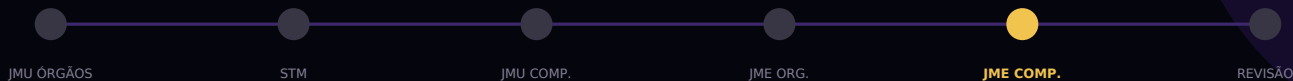
A Constituição admite Tribunal de Justiça Militar estadual nos estados cujo efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes, mediante lei estadual e proposta do Tribunal de Justiça. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



COMPETÊNCIA DA JME

Crimes militares + ações contra atos disciplinares militares

**5. Art. 125, §4º**

A Justiça Militar estadual processa e julga os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares.

EXCEÇÃO DO JÚRI

A Constituição ressalva a competência do júri quando a vítima for civil, conforme o recorte constitucional aplicável.

EFEITOS FUNCIONAIS

Cabe ao tribunal competente decidir sobre perda do posto/patente dos oficiais e da graduação das praças.

Q02**QUESTÃO REAL IDENTIFICADA**

CESPE/CEBRASPE • DPE-BA • 2010 • Q83718

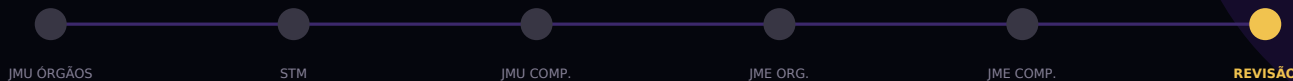
Versão condensada: toda Justiça Militar prevista na Constituição possui competência exclusivamente criminal. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



JUIZ SINGULAR X CONSELHO

O tipo de caso define quem julga no primeiro grau estadual

**6. Art. 125, §5º**

Juízes de direito do juízo militar julgam singularmente crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares militares.

CONSELHO DE JUSTIÇA

Os demais crimes militares estaduais são processados e julgados pelo Conselho de Justiça, presidido por juiz de direito.

BIZU 95+

CONTRA CIVIL -> juiz singular (ressalva do Júri). DEMAIS CRIMES MILITARES -> Conselho.

Q05**FIXAÇÃO TITÃ - CONSTITUIÇÃO**

CF/1988 • ART. 125, §§4º-5º

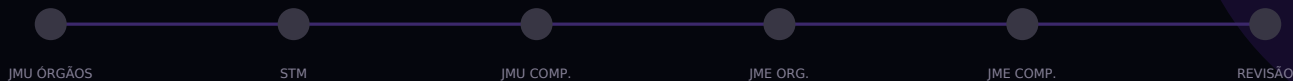
Nos crimes militares estaduais cometidos contra civis, a regra é julgamento singular pelo juiz de direito do juízo militar, ressalvada a competência do júri quando constitucionalmente cabível. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CONTROLE E COMPARAÇÃO

JMU e JME: mesma família, competências constitucionais diferentes



MAPA FINAL

JMU: crimes militares definidos em lei e pode alcançar civil. JME: militares estaduais em crimes militares + ações contra atos disciplinares. A organização estadual possui juiz singular, Conselhos e eventualmente TJM.

CNJ

Os órgãos da Justiça Militar integram o Judiciário e submetem-se ao controle administrativo/financeiro do CNJ dentro do desenho constitucional.

PEGADINHA

Afirmar que a Justiça Militar possui “competência apenas penal” ignora a competência cível disciplinar da JME.

Q03

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • CBM-RO • OFICIAL • 2022 • Q1970223

Versão condensada: a Justiça Militar integra o Poder Judiciário e está sujeita ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça, nos termos constitucionais. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

CEBRASPE • PM-DF • OFICIAL • 2026 • Q4126994

CERTO. A competência do art. 124 é definida pelo crime militar, não pela condição militar do réu. A JMU pode julgar civil em hipóteses legais.

Q02 E

CESPE/CEBRASPE • DPE-BA • 2010 • Q83718

ERRADO. A Justiça Militar estadual também julga ações judiciais contra atos disciplinares militares, competência de natureza não criminal.

Q03 C

CEBRASPE • CBM-RO • OFICIAL • 2022 • Q1970223

CERTO. O CNJ exerce controle administrativo/financeiro e disciplinar sobre os órgãos do Judiciário, sem substituir a função jurisdicional.

CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 C

CF/1988 • ART. 125, §3º

CERTO. É a condição constitucional para criação de TJM estadual; caso contrário, o segundo grau fica no Tribunal de Justiça.

Q05 C

CF/1988 • ART. 125, §§4º-5º

CERTO. O §5º atribui julgamento singular ao juiz de direito; o §4º preserva a competência do júri quando a vítima for civil na hipótese constitucional.

Q06 C

CF/1988 • ARTS. 122-124

CERTO. É a combinação direta dos arts. 122 e 124. A banca frequentemente mistura essa estrutura com a Justiça Militar estadual.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

JMU: STM + tribunais/juizes militares; julga crimes militares definidos em lei e pode julgar civil. JME: militares estaduais em crimes militares + ações contra atos disciplinares; juiz singular para crimes contra civis e ações disciplinares; Conselho nos demais; TJM somente se efetivo >20 mil.

RASTREABILIDADE E FONTES

Constituição Federal, arts. 122 a 125, texto compilado; EC 45/2004; EC 122/2022; CEBRASPE PM-DF 2026 Q4126994; CESPE DPE-BA 2010 Q83718; CEBRASPE CBM-RO 2022 Q1970223.